違反營業規章之罰則	第十四條　寵物生命紀念業違反第六條規定者，處新臺幣五千元以上二萬五千元以下罰鍰，並令限期改善；屆期未改善者，得按次處罰。	第十三條　寵物生命紀念業違反第七條規定者，處新臺幣八千元以上四萬元以下罰鍰，並命其限期改善，屆期不改善者，得按次處罰。	第十五條　寵物生命紀念業者違反第九條規定，未訂定營業規章或未載明相關事項者，處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰並命其限期改善，屆期不改善者，得按次處罰。	第十五條　寵物生命紀念業違反第九條規定者，處新臺幣八千元以上四萬元以下罰鍰並命其限期改善，屆期不改善者，得按次處罰。
違反未發給收據及規避行政調查之罰則	第十五條　寵物生命紀念業違反第七條第二項或第十條規定者，處新臺幣三千元以上一萬五千元以下罰鍰，並令限期改善；屆期未改善者，得按次處罰。	第十四條　寵物生命紀念業違反第八條第二項規定者，處新臺幣六千元以上三萬元以下罰鍰，並命其限期改善，屆期不改善者，得按次處罰。	第十六條　寵物生命紀念業者違反第十條第二項規定，未依消費者要求發給收費明細表、收據或發票者，處新臺幣六千元以上三萬元以下罰鍰並命其限期改善，屆期不改善者，得按次處罰。	第十六條　寵物生命紀念業違反第十條第二項規定者，處新臺幣六千元以上三萬元以下罰鍰並命其限期改善，屆期不改善者，得按次處罰。
違反未證照公開展示之罰則	第十六條　寵物生命紀念業違反第七條第一項規定者，處新臺幣一千五百元以上七千五百元以下罰鍰，並令限期改善；屆期未改善者，得按次處罰。	無。	無。	第十七條　違反第四條第一項、**第十條第一項**或第十二條規定者，處新臺幣三千元以上一萬五千元以下罰鍰，並得按次處罰。
違反寵物屍體處理限制之罰	第十七條　寵物生命紀念業違反第八條規定者，處新臺幣一千二百元以上	第十五條　違反第四條第一項規定者，處新臺幣三千元以上一萬五千元以	第十七條　寵物生命紀念業者違反第六條第四項所定辦法中有關寵物屍	第十七條　違反第**四條第一項**、第十條第一項或**第十二條**規定者，處新臺幣

則	六千元以下罰鍰，並令限期改善；屆期未改善者，得按次處罰。	下罰鍰。 第十六條　寵物生命紀念業違反第十條所定辦法中有關寵物屍體之處理程序、收費標準及其他應遵行事項之管理規定者，處新臺幣三千元以上一萬五千元以下罰鍰，並命其限期改善，屆期不改善者，得按次處罰。	體之處理程序、收費標準與其他應遵行事項之管理規定者，處新臺幣三千元以上一萬五千元以下罰鍰，並得按次處罰。 違反第四條第一項規定，未將寵物屍體火化且隨意棄置者；違反第十條第一項規定，未將相關證照、商品或服務項目、價金、收費基準表及營業時段公開展示於營業處所者；違反第十二條規定，寵物屍體運送過程未密封或火化前未冷藏（凍）者，處新臺幣一千二百元以上六千元以下罰鍰，並得按次處罰。	三千元以上一萬五千元以下罰鍰，並得按次處罰。 寵物生命紀念業違反第六條第四項所定辦法中有關寵物屍體之處理程序、收費標準與其他應遵行事項之管理規定者，處新臺幣三千元以上一萬五千元以下罰鍰，並得按次處罰。
過渡期間	第十八條　本自治條例公布施行前已營業之業者，應於第五條第二項之自治規則發布施行日起六個月內，依第五條第一項規定向主管機關申請許可。	第十七條　本自治條例公布施行前已從事寵物生命紀念業，與本自治條例規定不符者，應自本自治條例施行後一年內補正，屆期未補正者，依本自治條例規定處理。	無。	無。

	未依前項規定期限提出申請者，自前項期限屆滿日之次日起，不得營業。依前項規定期限提出申請遭主管機關駁回者，自行政處分送達之次日起，亦同。			
施行日期	第十九條　本自治條例自公布日二年後施行。	第十八條　本自治條例自公布日施行。	第十八條　本自治條例自公布後一年施行。	第十八條　本自治條例自公布日一年後施行。

檔　　號：
保存年限：

臺南市政府 函

地址：70801臺南市安平區永華路2段6號
承辦人：王耀慶
電話：06-2130958#2010
電子信箱：r5937407@mail.tainan.gov.tw

受文者：臺南市議會

發文日期： 中華民國113年4月18日
發文字號：府農動字第1130434331號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

裝

主旨：有關「臺南市寵物生命紀念業管理自治條例」草案土地使用規範部分，本府都市發展局刻正進行修正「都市計畫法臺南市施行細則」草案作業中，復請查照。

訂

說明：

一、復貴會113年3月19日南議法規字第1130001356號函。

二、臺南市寵物生命紀念業管理自治條例(下稱本自治條例)，土地合法化部分，分別列於第4條第2、3項：

線

(一)本自治條例第4條第2項說明非都市土地合法化規定：農業部112年7月11日訂定發布「非都市土地申請變更為寵物生命紀念設施使用興辦事業計畫審查作業要點」，本作業要點為「區域計畫法」相關法規所對於寵物生命紀念設施整理及摘錄，為全國統一適用法規，本市亦應遵循前述相關規範，爰本自治條例第4條第2項明訂：「前項用地範圍涉及非都市土地使用變更者，依區域計畫法、非都市土地使用管制規則及非都市土地申請變更為寵物生命紀念設施使用興辦事業計畫審查作業要點規定辦理土地編定變更。」。

(二)都市土地合法化規定列於本自治條例第4條第3項：有鑑於都市計畫土地目前無途徑供民眾申請變更為寵物生命

法規委員會　113/04/18

1130002286

紀念設施使用，爰本府都市發展局刻正進行修正「都市計畫法臺南市施行細則」草案作業，期新增都市計畫土地農業區可設置「寵物生命紀念設施」規定，作為寵物生命紀念設施基地條件等之母法，待本自治條例草案(母法)通過後，再授權訂定基地條件子法。

正本：臺南市議會

副本：臺南市政府都市發展局、臺南市政府法制處、臺南市政府農業局、臺南市動物防疫保護處 電子公文交換章 2024/04/18 10:00:01

裝

訂

線

法規委員會 113/04/18

1130002286

臺南市議會第 4 屆第 2 次定期會提案

類別	法規	編號	2	提案單位	臺南市政府（環境保護局）	中華民國 112 年 10 月 11 日 府環綜字第 1121299752 號
案由	擬具「臺南市淨零永續城市管理自治條例」草案，敬請審議。					
說明	一、為有效減緩氣候變遷之影響，打造本市為具調適韌性之永續城市，實現溫室氣體淨零排放，確保市民生活品質、社會進步及環境維護，爰擬具「臺南市淨零永續城市管理自治條例」草案，共分總則、溫室氣體減量、氣候變遷調適、循環永續推動、淨零綠生活推廣、罰則及附則等七章，條文共計四十九條。 二、本案業經本府 112 年 10 月 11 日第 615 次市政會議審議通過。 三、檢附「臺南市淨零永續城市管理自治條例」草案總說明、逐條說明及草案條文。					
辦法	敬請貴會審議。					
審查意見	一、修正第 44 條條文。 二、修正第 10 及 25 條條文說明。 三、第 7 條其他意見：有關本市溫室氣體淨零排放目標，每 5 年滾動檢討報告，應定期公布。 四、第 49 條附帶決議：相關子法在公布後 6 個月內完成。(詳見審查結果對照表)					
大會決議	照審查意見修正通過。修正結果如下： 一、修正第 44 條條文。 二、修正第 10 及 25 條條文說明。 三、第 7 條其他意見：有關本市溫室氣體淨零排放目標，每 5 年滾動檢討報告，應定期公布。 四、第 49 條附帶決議：相關子法在公布後 6 個月內完成，並提送本會通過後，方可施行。 (詳見大會決議對照表)					

原草案條文	113年5月16日法規委員會審查意見暨修正通過條文	113年6月26日大會決議
臺南市淨零永續城市管理自治條例	法條名稱照案通過。	法條名稱照案通過。
第一章總則		
第一條　為有效減緩氣候變遷之影響，打造本市為具調適韌性之永續城市，實現溫室氣體淨零排放，確保市民生活品質、社會進步及環境維護，特制定本自治條例。	照案通過。	照案通過。
第二條　本自治條例之主管機關為本府環境保護局。但涉及本府各目的事業主管機關權責者，由各目的事業主管機關辦理。 前項主管機關及各目的事業主管機關權責劃分如下： 一、本府環境保護局：辦理溫室氣體管理、氣候變遷調適、環境教育規劃、淨零綠生活、資源循環、餐飲業污染防制、國際城市與組織合作及其他與本市溫室氣體淨零排放相關業務之事項。 二、本府經濟發展局：辦理再生能源發展、工（住）商節能、公民有市場與夜市污染防治、引進低碳科技產業	照案通過。	照案通過。

原草案條文	113年5月16日法規委員會審查意見暨修正通過條文	113年6月26日大會決議
、產業能源轉型、輔導產業清潔生產、產（工）業園區節能減碳、推廣低碳運具銷售、營造電池交換及充電樁等友善環境及其他推動淨零相關產業之事項。 三、本府工務局：辦理路燈照明節能、智慧綠建築、綠屋頂、建築物能效管制與能源揭露、循環建材、土木新建養護與公共工程低碳化及廣告燈具節能等淨零業務相關事項。 四、本府水利局：辦理防洪、滯洪、水土保持、再生水、下水道工程、海綿城市等低碳永續工程及其他相關業務之事項。 五、本府都市發展局：辦理國土計畫、都市計畫、都市更新及都市設計等有關推動淨零永續業務之事項。 六、本府地政局：辦理區段徵收、市地重劃及農村社區土地重劃基礎建設等涉及低碳永續業務之事項。 七、本府交通局：辦理綠運輸、市區公車電動化、公共自行車租賃、低碳共享運具		

原草案條文	113年5月16日法規委員會審查意見暨修正通過條文	113年6月26日大會決議
、大眾捷運、低碳交通區、公共停車場空間再生能源、智慧停車格設置及交通號誌節能等相關事項。 八、本府觀光旅遊局：辦理觀光旅館、旅館、民宿業節能與推動低碳觀光旅遊及國際行銷等相關事項。 九、本府教育局：辦理各級學校淨零永續環境教育、低碳校園、雨水貯留回收及廚餘減量回收再利用等相關事項。 十、本府文化局：辦理古蹟、文化設施、文化園區、社區營造、歷史街區及藝文活動等低碳節能相關事項。 十一、本府衛生局：辦理病媒蚊與傳染病調查、低碳飲食推廣及社區衛生指導之事項。 十二、本府財政稅務局：協助輔導辦理推動淨零之稅捐減免及政策預算規劃事項。 十三、本府農業局：推廣永續農業、氣候智慧農業科技與災害預警體系、農業災害救助及保險、畜牧場結合綠		

原草案條文	113年5月16日法規委員會審查意見暨修正通過條文	113年6月26日大會決議
能設施、漁電共生、沼氣再利用、在地食材、造林、自然保護區域、棲地調查及生物多樣性等相關事項。 十四、本府民政局：辦理廟會優質化與宗教民俗活動低碳宣導及推廣等相關事項。 十五、本府社會局：辦理熱浪與低溫環境下之脆弱群體關懷及轄管社福機構低碳節能等相關事項。 十六、本府秘書處：辦理本府所屬各機關（單位）、學校之節能及公務車輛汰舊換新為低碳運具等相關事項。 十七、本府勞工局：提供受企業淨零影響之失業勞工就業媒合及職前訓練等就服資源相關事項。 前項權責機關不明時，由主管機關報請本府核定。		
第三條 本自治條例用詞，定義如下： 一、氣候變遷：指於可比對時期內，所觀測得知自然氣候變化以外之氣候特徵，並可直接或間接歸因於人類	照案通過。	照案通過。